

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ; ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE GALICIA DEL MAR, INC.	CASO CIVIL NÚM.: Salón
Demandantes	SOBRE:
V.S.	
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC	INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009, SEGÚN ENMENDADA
Demandado	

DEMANDA

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, por conducto de los abogados que suscriben y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

INTRODUCCIÓN

Como regla general, en el descargo de la importante gestión de otorgar permisos, el Estado viene obligado a balancear las necesidades de desarrollo económico y promoción empresarial con la preservación de otros intereses fundamentales tales como la conservación del medio ambiente (norma de rango constitucional¹), la salud/seguridad pública y la estética.

Una vez las entidades gubernamentales con jurisdicción emiten permisos para urbanizar y para construir una nueva comunidad, quien obtiene dichos permisos y se beneficia de los mismos asume obligaciones que emanan de los términos de los referidos permisos y que lo hacen responsable frente a los titulares de la nueva urbanización y frente al gobierno municipal en el que enclava el nuevo desarrollo.

En el presente caso, la parte demandada ha incurrido en un craso incumplimiento con la ejecución de la obra, tal cual fue aprobada en los permisos emitidos, lo cual le ha generado daños

¹ La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución dispone que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Es por ello que nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[l]os forjadores de nuestra Constitución tenían meridianamente clara su vision del ser humano y su interrelación e interdependencia sistémica con los recursos naturales y con la naturaleza de la cual forma parte integral” todo ello ya que tales recursos naturales “no sólo sirven el proposito de que el hombre pueda utilizarlos para su subsistencia material, sino para su recreación y uso del tiempo libre; para la contemplación de su belleza y majestuosidad; para sentirse orgulloso de su patria; para mejorar su calidad de vida; y para lograr un desarrollo integral de la personalidad y su autorealización como ser humano”. Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 461-462 (1995).

reales y palpables a ambos demandantes que requieren la expedición del remedio de injunction estatutario aquí impetrado.

I. BASE JURISDICCIONAL

1.1. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción para entender en la presente acción en virtud del Artículo V de nuestra Constitución, el 5.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. § 25a y el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, así como, en la alternativa, bajo los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3521-3533 y las Reglas 57 y 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57; 59

1.2. El antes mencionado Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 dispone, en lo aquí pertinente que:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (énfasis suplido).

1.3. El segundo párrafo del referido estatuto añade que:

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*". (énfasis suplido).

1.4. La Sala Superior de Ponce es la sección del Tribunal de Primera Instancia con competencia territorial sobre el presente recurso por tratarse de una acción relacionada a una obra realizada dentro de dicho distrito judicial.

II. LAS PARTES

2.1. El co-demandante Municipio de Juana Díaz (en lo sucesivo "el Municipio") es un cuerpo político creado al amparo de la Sección I del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico y regido por las disposiciones del Código Municipal de 2020, según enmendado, 21 L.P.R.A. § 7001,

et seq. Su dirección postal es: P.O. Box 1409, Juana Díaz, Puerto Rico 00795 y su número telefónico es (787) 837-2185.

2.2. La co-demandante Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. (en lo sucesivo “la Asociación”), es una corporación sin fines pecuniarios, dedicada a la administración de las áreas comunes y a la organización general de la comunidad que reside en la Urbanización Galicia del Mar de Juana Díaz. Su dirección postal es: HC 7 Box 10287, Juana Díaz, Puerto Rico 00795. Su número telefónico es (787) 213-8687. Los agravios para los cuales se solicita la concesión de remedio son comunes a todos los miembros de la Asociación.

2.3. La demandada Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, es una compañía de responsabilidad limitada que no hace mucho adquirió los terrenos, unidades no vendidas y derechos otorgados al desarrollador original de la Urbanización Galicia del Mar. Su dirección postal y física es: 335 Calle Juan C. Borbón, Suite 67, Guaynabo, Puerto Rico 00969. Su número telefónico es (787) 287-9293.

III. LOS HECHOS Y EL REMEDIO SOLICITADO

3.1. Hace alrededor de dos décadas, se expidieron permisos de urbanización y de construcción para el desarrollo de una urbanización residencial en terrenos ubicados en el Barrio Capitanejo del término municipal de Juana Díaz, con acceso a la Carretera P.R. Número 1 y colindante con la zona marítimo-terrestre².

3.2. Por información o creencia, la propiedad en cuestión y los correspondientes permisos, fueron originalmente emitidos a favor de Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. y fueron enajenados en varias ocasiones hasta ser adquiridos por el demandado de marras.

3.3. La finca en cuestión está gravada por las servidumbres en equidad o condiciones restrictivas que surge de la Escritura Número 26 del 15 de diciembre de 2008, otorgada en Guaynabo Puerto Rico ante la Notario Yasmín Marie Santiago Zayas, la cual fue debidamente inscrita ante el Registro de la Propiedad Inmueble.

3.4. El permiso al amparo del cual se construyó y se desarrolló la Urbanización Galicia del Mar fue emitido por la otrora Administración de Reglamentos y Permisos (en lo sucesivo “ARPe”)³ bajo el Número PPUR-2008-07-0003 (Enmienda).

² Concretamente, nos referimos al inmueble que, previo a las múltiples segregaciones de las cuales ha sido objeto, contaba con una cabida superficial de 22.3047 cuerdas y que constaba inscrita al Folio 155 del Tomo Número 514 de Juana Díaz, Finca Número 19,112 del Registro de la Propiedad Inmueble, Sección Primera de Ponce.

³ En el año 2009, esta agencia fue sustituida por la Oficina de Gerencia de Permisos, entidad creada por el Artículo 2.1, 23 L.P.R.A. § 9012, de la Ley de Permisos vigente.

3.5. Como suele suceder en urbanizaciones sometidas a un régimen de acceso controlado y con facilidades comunales, la antes mencionada Escritura Número 26 contemplaba un periodo de transición mediante el cual el desarrollador administraría los elementos comunes de forma interina hasta lograr determinado nivel de culminación de la obra, momento en el cual los titulares sumirían esa responsabilidad, cosa que no sucedió porque ni el desarrollador original, ni sus sucesores en interés, completaron las áreas comunes de conformidad con los planos aprobados y con los permisos concedidos.

3.6. En atención a lo expuesto en el párrafo que antecede, el co-demandante Asociación se ha visto obligada a asumir la administración de un proyecto no completado y abandonado por el desarrollador.

3.7. Con la excepción de vías vehiculares que cruzan lindes municipales y que están bajo la custodia de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico y/o del Departamento de Traspotación y Obras Públicas, todas las demás carreteras y caminos pertenecen a los municipios.

3.8. Como respuesta a un alza en la incidencia criminal durante la década de los 1980's⁴, diversas urbanizaciones comenzaron a restringir los accesos a las calles municipales que discurrían por dichas comunidades, lo cual dio paso a la aprobación de la Ley Número 21-1987, 23 L.P.R.A. § 64, et seq.⁵, cuya constitucionalidad fue validada por nuestro Tribunal Supremo en Asociación Pro Control de Acceso Calle Maracaibo, Inc. v. Cardona Rodríguez, 144 D.P.R. 1 (1997).

3.9. Los procesos anteriormente regulados por la referida Ley 21-1987, según enmendada, fueron incorporados al Código Municipal de 2020, cuyo Artículo 3.001(d), 21 L.P.R.A. § 7411(d), impone como requisito para que pueda aprobarse una petición de control de acceso el que “[s]e ofrezcan garantías suficientes para que los propietarios y los residentes de la otra calle, urbanización o comunidad **reciban los servicios que requieran de agencias e instituciones, entidades y personas privadas**” (énfasis suplido).

3.10. Consistente con la norma antes dilucidada, los planos aprobados por ARPe para el desarrollo de Galicia del Mar contemplaban que, aunque el desarrollador costearía la construcción de calles, aceras y encintados cuyo destino final sería el pasar a formar parte del patrimonio de

⁴ Para una explicación detallada de la relación entre el aumento en la criminalidad y el cierre de carreteras municipales, véase la opinión disidente del Juez Asociado Hon. Antonio Negrón García en Caquíes Mendoza v. Asociación de Residentes de Mansiones de Río Piedras, 134 D.P.R. 181, 222-226 (1993) (Opinión Disidente del Juez Asociado Negrón García).

⁵ Esta legislación estaba complementada por el Reglamento Número 3843, aprobado el 7 de febrero de 1989 por la Junta de Planificación.

bienes de uso público en el Municipio de Juana Díaz, lo cual es independiente del grado de control de acceso que se haya propuesto.

3.11. De conformidad con ley municipal, una vez las calles de la urbanización han sido completadas, las mismas son inspeccionadas por personal municipal cualificado, para verificar que las mismas han sido completadas de conformidad a los planos aprobados, luego de lo cual se procede a la aprobación de una ordenanza municipal y el otorgamiento de la correspondiente escritura pública que transfiere la titularidad -y la responsabilidad prospectiva de conservación y mantenimiento- al gobierno de la ciudad.

3.12. Los planos de construcción contemplaban la construcción de calles con los niveles y calidad de asfalto determinada que nunca fue cumplida ni por el desarrollador original, ni por sus sucesores en interés, quienes se limitaron a colocar una capa de asfalto inicial que no está al nivel dispuesto en los planos aprobados y contingentes a los permisos concedidos, sino que se encuentra en condiciones intransitables.

3.13. Similarmente, los titulares de la Urbanización Galicia del Mar, representados por la Asociación a la cual pertenecen, ven sus vehículos de motor sufrir un desgaste mayor al esperado, tienen dificultades al transitar las calles de la urbanización e incluso ven su seguridad personal amenazada⁶ por razón de que la parte demandada y sus predecesores no edificaron las calles de conformidad con los planos aprobados.

3.14. Similarmente, los planos aprobados por ARPe y contingentes al permiso expedido también requerían la construcción de un sistema de canalización de aguas pluviales y sanitarias que tampoco fue edificado de conformidad con lo avalado por la agencia.

3.15. El sistema de manejo de flujos pluviales y sanitarias que el demandado y sus predecesores construyeron sin adherirse a los planos aprobados ha resultado en el desbordamiento de aguas contaminadas con materia fecal que en ocasiones ha llegado a diversas residencias, la zona marítimo-terrestre y otros cuerpos de agua secundarios aledaños.

3.16. Si bien es cierto que el Municipio de Juana Díaz no ostenta la quinta competencia (ergo, no es una entidad emisora de permisos de construcción y similares), ciertamente puede ser calificada como una persona jurídica con un interés que se ve directamente afectado por la

⁶ Se ha dado el caso que titulares se han visto expuestos a conducta criminal facilitada por las dificultades inherentes a transitar las calles que no se han realizado de conformidad con el plano aprobado por ARPe.

inobservancia de las condiciones del permiso concedido, por las razones que se esbozan a continuación.

3.17. La deplorable condición de las calles de la urbanización provocada por el incumplimiento con las condiciones del permiso ha impedido que el Municipio pueda asumir el control y la titularidad de las mismas para de esa forma mantenerlas en condiciones adecuadas⁷.

3.18. Las dificultades de acceso que ocasiona las condiciones de las calles de la urbanización impiden o dificultan sustancialmente el que el Municipio pueda brindar a los titulares de Galicia del Mar servicios tales como seguridad (a través de la policía municipal), manejo de emergencias y recogido de desperdicios sólidos.

3.19. Como cuestión de hecho, la compañía contratada por el Municipio para el recogido de desperdicios sólidos recientemente consignó por escrito que las deplorables condiciones de las calles de la urbanización afectaban el buen funcionamiento de los camiones utilizados para brindar este servicio esencial.

3.20. Por otra parte, de acuerdo con el plan de emergencia en caso de tsunami, aprobado en coordinación con autoridades federales y estatales, contempla uno de los puntos de reunión en un área aledaña a Galicia del Mar, cuyos residentes tendrían serios problemas para desplazarse con celeridad a la misma en caso de tal emergencia, a consecuencia de la condición de las calles, lo que aumentaría el riesgo al personal municipal que tendría que asistir en tal desalojo.

3.21. De otra parte, el daño ambiental generado por el sistema de disposición de aguas que no ha sido edificado de conformidad con el plano aumenta el riesgo de propagación de enfermedades que exijan el expendio adicional de recursos municipales.

3.22. En adición a lo antes expuesto, la contaminación provocada por la edificación contraria a los permisos de los sistemas de desagüe expone al Municipio a responsabilidad en caso de que se detecten violaciones en áreas bajo su control, ocasionada por las escorrentías provenientes de la urbanización.

3.23. El daño real y palpable sufrido por todos los miembros de la Asociación es aún más evidente.

⁷ Varias agencias consultadas por el Municipio sobre este particular concurrieron en que no sería lícito el expendio de fondos públicos para corregir las calles si las mismas aún forman parte del patrimonio del desarrollador.

3.24. Los titulares de Galicia del Mar se ven obligados a transitar por calles en condiciones tan precarias que sus vehículos de motor sufren un desgaste mucho mayor al esperado en situaciones normales.

3.25. La reventa y/o alquiler de propiedades en la urbanización ciertamente se ve adversamente afectada ante la existencia de accesos estéticamente desagradables y funcionalmente inservibles.

3.26. La manera más lenta en la que los residentes de la urbanización se ven obligados a transitar por sus calles los expone a un mayor riesgo de ser víctimas de delito.

3.27. El acceso de servicios privados/gubernamentales y de visitas a los miembros de la Asociación se ve sustancialmente limitado por las deplorables condiciones de las calles.

3.28. Obviamente los miembros de la Asociación son quienes más directamente se ven afectados por la pestilencia y por los riesgos de enfermedad inherentes al desbordamiento de aguas sanitarias.

3.29. La disposición de la Ley de Reforma de Permisos citada en la sección introductoria del presente recurso no requiere que la parte demandante cumpla con los requisitos tradicionales del auto de injunction.

3.30. Sobre la distinción mencionada en el párrafo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha explicado:

Debido a su naturaleza, el *injunction* estatutario es independiente del *injunction* tradicional y, por consiguiente, generalmente exento de la normativa aplicable a este último. Ello, pues, hemos establecido que los requisitos del *injunction* tradicional son más rigurosos que los exigidos para el *injunction* estatutario. Por tanto, a diferencia del interdicto tradicional, la concesión de un *injunction* estatutario requiere un tratamiento especial, enmarcado dentro de un examen o escrutinio judicial más acotado.

Next Step Medical Co. v. Biomedicon, Inc., 190 D.P.R. 474, 497 (2014)

3.31. Al final del día, cuando se evalúa la procedencia de un *injunction* estatutario, “lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada bajo dicho estatuto”. Cobos Licia v. De Jean Parking Co., Inc., 124 D.P.R. 896, 903 (1989).

3.32. De su faz, el Artículo 14.1 de la Ley de Permisos está claramente dirigido a atender los problemas generados por quien edifica sin permiso o de manera contraria a lo dispuesto en los permisos expedidos.

3.33. Como ya hemos establecido, la desviación por parte de la demandada de las especificaciones de los planos aprobados por ARPe en lo que concierne a la construcción de calles

y sistemas de desagüe/manejo de aguas les ha generado y les continua generando a los demandantes daños claramente justiciables.

3.34. Los planos aprobados para Galicia del Mar se encuentran aún vigentes y, como cuestión de hecho, solo se han construido aproximadamente la mitad de las residencias y áreas comunes originalmente contempladas.

3.35. En la medida en que la que se han establecido los elementos constitutivos de una causa al amparo del Artículo 14.1 de la Ley de Permisos (edificación llevada a cabo “incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado” y la comparecencia de personas jurídicas adversamente afectadas por ello), procede que se ordene a la parte demandada a llevar las calles y sistemas de desagüe/manejo de aguas de la urbanización a cumplimiento con las condiciones aprobadas por ARPe, so pena de la cancelación de dicho permiso.

3.36. Aunque respetuosamente estamos convencidos de que en el presente caso concurren los requisitos para la expedición del injunction estatutario impetrado, en la alternativa, también concurren los requisitos para la expedición de un injunction clásico y una sentencia declaratoria.

3.37. Como es sabido, en términos generales:

Es norma firmemente establecida que el recurso extraordinario de *injunction* es un mandamiento judicial en virtud del cual se requiere que una persona se abstenga de hacer, o de permitir que se haga, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Este recurso fue adoptado del sistema de equidad inglés y se utiliza, principalmente, en casos donde no hay otro remedio adecuado en ley. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con tres modalidades de este tipo de recurso, a saber: el entredicho provisional, el *injunction* preliminar y el *injunction* permanente.

Next Step Medical Co. v. Biomedicon, Inc., *supra*, a las págs. 485-486

3.38. En el caso de marras se estaría solicitando como remedio en la alternativa, la expedición de un injunction **permanente**, el cual está sujeto a los siguientes elementos: “(1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público envuelto; y (4) el balance de equidades”. Autoridad de Tierras v. Moreno Ruiz Developer Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008).

3.39. Todos los requisitos dispuestos en el párrafo anterior favorecen a la parte demandante ya que: 1) la edificación de calles y sistemas de desagüe/manejo de aguas de manera contraria al diseño y su efecto sobre los demandantes queda fácilmente establecido; 2) en la medida en la que se estuviese considerando un injunction clásico ello obedecería a que el Tribunal resolvió que los demandantes no tienen acceso al injunction estatutario, lo que conllevaría la

ausencia de otros remedios adecuados en ley; 3) el interés público en la observancia de los términos de los permisos de construcción, en viabilizar los servicios municipales, en proteger la salud pública y en que los titulares de una urbanización público gocen del uso y disfrute pacífico de sus residencias es más que evidente; y 4) frente al interés de los demandantes en calles y otros elementos funcionales se contrapone en interés económico del desarrollador, lo que crea un claro balance de equidades a favor de los demandantes.

3.40. De otra parte, como es sabido, “la sentencia declaratoria es adecuada para declarar derechos, estados y otras relaciones de naturaleza jurídica independiente a que existan otros remedios”. Ello es así porque este mecanismo “permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la interpretación de un estatuto ‘cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses legales adversos [...]’”. Alcalde Gobierno Municipal de Guayama v. ELA, 192 D.P.R. 329, 333 (2015). Se trata pues de un “recurso extraordinario, cuyo propósito es disipar una incertidumbre jurídica y contribuir a la paz social”. Beltrán Cintrón v. ELA, 204 D.P.R. 89, 109 (2020).

3.41. Existe una genuina disputa entre las partes en torno a si determinados elementos comunes de la Urbanización Galicia del Mar fueron construidos de conformidad con las especificaciones de los planos aprobados por ARPe para el desarrollo de dicha comunidad, controversia que está madura para ser adjudicada por este Ilustrado Foro de una forma que terminaría con la incertidumbre jurídica que existe en estos momentos.

3.42. Respetuosamente entendemos que procede que se dicte una sentencia declaratoria decretando que las calles y sistemas de desagüe/manejo de aguas de la Urbanización Galicia del Mar no fueron edificados de acuerdo con los planos aprobados por ARPe y que, ante tal incumplimiento, el demandado desacató los términos bajo los cuales se aprobó el referido desarrollo residencial.

3.43. Ambos demandantes han realizado, conjuntamente y por separado, múltiples gestiones con la parte demandada para resolver la controversia aquí planteada sin que dicha parte realizase gestión alguna para remediar la situación.

3.44. Lo descrito en el párrafo anterior constituye una actitud contumaz y temeraria que ha obligado la presentación del presente recurso, así como el expendio innecesario de fondos públicos y privados por lo que merece ser sancionada mediante la imposición de una suma razonable por concepto de honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d).

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que declare HA LUGAR la presente acción y conceda el remedio en ella solicitado.

En San Juan, Puerto Rico hoy 25 de febrero de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Lcdo. Luis A. Mercado Córdova
P.O. Box 132
Juana Díaz, Puerto Rico 00795
Tel. (787) 562-5451
e-mail: lcdo.mercadocordova@gmail.com

f/LUIS A. MERCADO CÓRDOVA
R.U.A. Número 21271

Abogado de la Asociación de Propietarios de
Galicia del Mar, Inc.

M.L. & R.E. LAW FIRM
Cobian's Plaza, Suite 404
1607 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00909
Tel (787) 999-2972

f/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO
R.U.A. Número 13,011
e-mail: jorge@mlrelaw.com

f/ EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO
R.U.A. Número 15,772
e-mail: emil@mlrelaw.com

Abogados del Municipio de Juana Díaz